

SENTENCIA.

SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

VISTOS, para resolver en forma DEFINITIVA los autos del Juicio Especial Individual indicado al rubro, formado con motivo de la demanda promovida por FLORIDA LÓPEZ GÓMEZ.

R E S U L T A N D O

I. Partes. En términos del artículo 840, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se precisa el nombre y domicilio de la parte actora y de su representante, a saber:

Parte actora: FLORIDA LÓPEZ GÓMEZ, quien designó como sus apoderados legales a los Licenciados Andrea Isabel Piñuelas Peterson, Abril Pérez Torres, Miguel Ángel Sánchez Ruiz, Nayeli Berenice Solís Morales, Oscar Jaime Sánchez Perdomo, Francisco Alejandro Rodríguez Niebla, Alan Villalobos Duarte, Zuleth Anahí González Tellechea y Adrián Romero Rentería, con domicilio procesal designado en las instalaciones de la Defensoría Pública del Estado De Baja California, en Calle Décima, Sin Número, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, San Quintín, Baja California.

Tercero Interesado: COSMER GÓMEZ LÓPEZ, quien designó como sus apoderados legales a los Licenciados Abril Pérez Torres, Miguel Ángel Sánchez Ruiz, Nayeli Berenice Solís Morales, Oscar Jaime Sánchez Perdomo, Francisco Alejandro Rodríguez Niebla, Alan Villalobos Duarte, Zuleth Anahí González Tellechea, Ana Karen Campos Cordova y Adrián Romero Rentería, con domicilio procesal designado en las instalaciones de la Defensoría Pública del Estado De Baja California, en Calle Décima, Sin Número, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín, San Quintín, Baja California.

II. Antecedentes. Se considera innecesario realizar una transcripción de los requisitos contenidos en el artículo 840, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, ya que los hechos y actos que le dieron origen al presente juicio, constan en las actuaciones que fueron debidamente integradas al expediente electrónico, dada la inexistencia de parte demandada y alegatos, sin que lo anterior implique una violación a los derechos fundamentales de la parte promovente, pues se estudiará y se definirá la cuestión esencial planteada en la presente controversia.

Teniendo aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.10o.T. J/3, Novena Época, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Materia Laboral, Página 964, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre

de 2001, Registro digital 188579 del cual se transcribe rubro y texto:

“LAUDOS, SU REDACCIÓN.

Si la autoridad responsable omite hacer un extracto de la demanda, de su contestación, así como de los alegatos expuestos por las partes, tal omisión no es suficiente para considerar que por ello la resolutora conculcó las garantías individuales de la quejosa, lo que es acorde con una correcta interpretación del artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo, que señala la forma en que deben redactarse los laudos por las Juntas